

1503808-62.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079293/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23786503 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2079293 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503808-62.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079293/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23786503 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2079293 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Data da Audiência:

28/06/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 28/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1503808-62.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) constituída, a Dra. Fernanda Cristina Jose de Souza. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em termos que estão em apartado. As

partes desistiram das oitiva das testemunhas Evandro Amaral de Lima e Flávio Henrique de Paula. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 22 de março de 2022, por volta das 17h30m, na Rua Santo Cristo, nº 141, Residencial Vasco Cappi Caetano da Rocha, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 16/17, trazia com ele e guardava droga, consistente em 374 (trezentos e setenta e quatro) microtubos/invólucros de "cocaína", pesando 71,3 gramas, a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 28/31 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 65/67. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado trazia com ele e guardava a droga acima mencionada, cujo destino era a venda e entrega a terceiros. Todavia, policiais militares, após recebimento de comunicação anônima, dirigiram-se ao local dos fatos e surpreenderam Matheus defronte a sua residência. No momento em ele constatou a presença da viatura policial, tentou adentrar ao imóvel, porém foi contido e abordado. 3. Realizada busca pessoal, os policiais lograram encontrar com o denunciado 82 (oitenta e dois) microtubos de "cocaína" e 01 (um) aparelho celular Motorola. 4. Realizada busca no interior do imóvel, em um quarto, dentro de uma bolsa infantil, foram localizadas mais 292 (duzentos e noventa e dois) microtubos/invólucros de "cocaína", bem como diversos microtubos vazios, destinados a embalagem das drogas. 5. Ato contínuo, o denunciado indicou um terreno, ao lado ao local da abordagem, destinado a guarda de petrechos para produção e embalagem das drogas. Assim, os policiais dirigiram-se ao local e, realizadas buscas, lograram apreender 01 (uma) balança; 01 (uma) colher e diversos pinos vazios, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26. 6. MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, interrogado a fls. 07, confessou que guardava as drogas localizadas no interior de sua casa, recebendo R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por semana. 7. A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, a confissão do denunciado e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que a droga apreendida pertencia ao denunciado e era destinada ao tráfico. 8. Saliente-se que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 9. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observandose o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo dos bens apreendidos, fruto do tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c. o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida e preventiva (págs. 50/52). O acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia de págs. 113/114. A denúncia de págs. 81/83 foi recebida em 08/06/2022 (págs. 115/116). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a nobre Defesa requer a fixação da pena no mínimo legal. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 25/26 e dos laudos periciais de págs. 28/31 e 65/67, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também

é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou a prática da infração penal nesta audiência, dizendo que, em razão de se encontrar em dificuldades financeiras, realmente vendia drogas na ocasião descrita na denúncia. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito confirmaram tê-lo surpreendido de posse das drogas, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e dos relatos dos agentes da lei, a prova não deixa dúvidas de que o acusado se encontrasse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e o alto poder lesivo das substâncias encontradas ("crack" e "cocaína"), fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0000236-34.2017.8.26.0558 - pág. 39, não usado para gerar Maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de

assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado é reincidente. Deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, uma vez que não comprovado que o acusado se aproveitou da situação de pandemia para a prática do delito, não havendo, portanto, o necessário nexo causal. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o caso dos autos, tendo em vista que o acusado é reincidente, bem como diante da expressiva quantidade e da natureza lesiva das substâncias apreendidas ("crack" e "cocaína"). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção já mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso até a presente data, não se justifica, a esta altura, já com condenação em primeira instância, a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados a págs. 50/52. A droga já foi destruída (pág. 51). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, e oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. A Dra. Defensora requereu a restituição dos aparelhos celulares apreendidos com a esposa e com a enteada do acusado, com o que concordou o órgão ministerial. Pelo MM Juiz foi deliberado: ante a concordância do órgão ministerial, autorizo a devolução dos aparelhos celulares pertencentes à esposa e à enteada do acusado, devendo a Dra. Defensora, porém, indicar, dentre os aparelhos mencionados a pág. 25, quais os pertencentes à esposa e à enteada do acusado, tendo em vista que o auto de exibição e apreensão de págs. 25/26 não é claro sobre a propriedade dos aparelhos apreendidos. Após a informação da Dra. Defensora, o próprio cartório deverá adotar as providências referentes à restituição dos aparelhos. Quanto ao terceiro celular, apreendido em poder do acusado, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Com o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição da balança de precisão e petrechos relacionados com o preparo de drogas apreendidos, oficiando-se. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Também já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, também com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.